



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE APELACIÓN N.º 474-2025 LA LIBERTAD

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: CAMPOS BARRANZUELA Edith FAU 20159981216 soft
Fecha: 18/06/2026 08:45:19 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: PRADO SALDARRIAGA Víctor Roberto FAU 20159981216 soft
Fecha: 01/07/2026 08:53:47 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: AL TABAS KAJATT DE MILLA María Del Carmen Paloria FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/06/2026 16:33:36 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: PENA FARFAN Saul FAU 20159981216 soft
Fecha: 30/06/2026 12:29:26 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Vocal Supremo: MAITA DORREGARAY Sara Del Pilar FAU 20159981216 soft
Fecha: 23/06/2026 16:17:55 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, Secretario De Sala: Suprema SALAS CAMPOS Pilar Roxana FAU 20159981216 soft
Fecha: 03/07/2026 16:58:03 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial: CORTE SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

Bien concedidos los recursos de apelación

La recurrente cumple con los presupuestos objetivos y subjetivos previstos en los artículos 404, 405 y 414 (numeral 1, literal c) del Código Procesal Penal y ejercita válidamente su derecho a impugnar. En ese sentido, la resolución que concedió el recurso es correcta.

AUTO DE APELACIÓN

Sala Penal Permanente

Apelación n.º 474-2025/La Libertad

Lima, diez de junio de dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS: el recurso de

apelación interpuesto por la defensa de **Ivonne del Rosario Gutiérrez Vargas** (foja 76) el 10 de noviembre de 2025 contra el auto del 5 de noviembre de 2025 (foja 71), emitido por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de la recurrente en el proceso que se le sigue por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de prevaricato, en agravio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo CAMPOS BARRANZUELA.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. La competencia del Tribunal Supremo para examinar la presente causa en vía de apelación deriva del literal b), numeral 1 del artículo 416 y el numeral 2 del artículo 420 del Código Procesal Penal, por lo que corresponde evaluar el cumplimiento de las formalidades del recurso de apelación.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, se declarará la admisibilidad o concesión del recurso de apelación cuando concurren copulativamente los presupuestos de legitimidad para impugnar, el plazo oportuno y el cumplimiento de las formalidades, conforme a lo expresamente previsto en los artículos 404, 405 y 414, numeral 1, literal c), del código citado. Su inobservancia acarreará la declaración de inadmisibilidad.

Tercero. De la revisión del recurso interpuesto se desprende que recae contra el auto contenido en la resolución del 5 de noviembre de 2025 (foja 71), emitida por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Se verifica que cumple copulativamente con lo establecido en el artículo 405 del Código Procesal Penal, considerando que la recurrente está facultada para impugnar, al verse perjudicada con la resolución recurrida. El recurso fue presentado con las formalidades requeridas dentro del plazo legal de tres días, pues la apelada fue notificada en audiencia pública el 5 de noviembre de 2025, y la apelación fue formalizada de manera escrita el 10 de noviembre del mismo año. Además, la recurrente indicó los puntos de la resolución que la afectan o le causan agravio y formuló su pretensión concreta: que se declare fundado su recurso de apelación y, en consecuencia, se revoque la recurrida y, reformando, se ordene que un nuevo juez superior de investigación preparatoria dé cumplimiento a lo ordenado por la Apelación n.º 238-2024/La Libertad.

Cuarto. En ese sentido, se concluye que el recurso cumple con las formalidades previstas en los artículos 404, 405 y 414 (numeral 1, literal c) del Código Procesal Penal. De acuerdo con lo expuesto, el recurso de apelación es formalmente correcto. Por lo tanto, se declara bien concedido.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. DECLARARON BIEN CONCEDIDO** el recurso de apelación interpuestos por la defensa de **Ivonne del Rosario Gutiérrez Vargas** (foja 76) el 10 de noviembre de 2025 contra el auto del 5 de noviembre de 2025 (foja 71), emitido por el Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de la recurrente en el proceso que se le sigue por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de prevaricato, en agravio del Estado.
- II. ORDENARON** que se notifique a las partes procesales y que, conforme al artículo 420 del Código Procesal Penal, se continúe con el trámite respectivo.

Intervino el señor juez supremo Campos Barranzuela por vacaciones del señor juez supremo Luján Túpez.

SS.

PRADO SALDARRIAGA

ALTABÁS KAJATT

PEÑA FARFÁN

CAMPOS BARRANZUELA

MAITA DORREGARAY

ECB/spcj